우리사주조합에의 대여금 회계처리

질의회신 Reference

□ [2020-I-KQA004] 우리사주조합대여금

관련 회계기준

□ 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 문단 2, 4
□ 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시' 문단 11
□ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 문단 3.1.1, B5.1.1

색인어

□ 우리사주조합, 대여금, 종업원급여

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경되거나 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

우리사주조합에의 대여금 회계처리

배경 및 질의

1 회사는 근로복지기본법에 따른 우리사주제도를 실시하는 회사로 회사의 우리사주조합에 200억원을 무이자로 대여하였다.

2 회사는 직전 사업연도 세전순이익 범위에서 우리사주조합에 출연금을 지급할 수 있으나 직전 사업연도에 세전순손실이 발생하여 출연금의 지급이 제한되었다. 이에 따라 회사는 출연금 대신에 우리사주조합에 대여금을 제공하였다.

3 우리사주조합은 대여 약정에 따라 회사가 제공한 무이자 대여금으로 회사의 주식을 매입하였고, 회사는 그 주식을 대여금에 대한 담보로 설정하였다.

4 회사의 대여금에 대해 우리사주조합은 약정기간(근로복지기본법상 최대 7년) 안에 상환할 의무가 있다. 만약 우리사주조합이 약정기간 내에 상환하지 못하면 회사는 담보로 설정한 주식을 처분하여 상환 받을 수 있다. 즉, 회사의 추가 출연 여부와 관계없이 우리사주조합은 대여금 전액을 상환해야 하고 대여금의 최대 만기인 7년이 지나도 상환하지 못할 경우, 회사는 담보로 설정한 주식을 처분하여 상환 받을 수 있다.

5 **이러한 상황에서 회사가 우리사주조합에 대여한 금액을 어떻게 회계처리 해야 하는지?**

회신

6 회사가 대여거래에서 실질적으로 우리사주조합에게서 현금 등 금융자산을 수취할 계약상 권리를 가진다면, 그 거래는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따라 회계처리한다. 다만, 그 거래로 제공한 대가의 일부가 동 기준서 문단 B5.1.1에 따른 금융상품이 아닌 경우에는 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여'에 따라 인식한다.

판단근거

7 회사와 우리사주조합과의 대여거래에서 회사가 실질적으로 우리사주조합에게서 현금 등 금융자산을 수취할 계약상 권리를 가진다면 그 권리는 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시' 문단 11에 따른 금융자산에 해당한다. 그 금융자산은 기업회계기준서 제1109호 문단 3.1.1에 따라 회계처리한다.

8 회사의 대여거래 대가에서 금융상품이 아닌 다른 것의 대가는 기업회계기준서 제1109호 문단 B5.1.1에 따라 자산의 인식기준을 충족하지 못하면 비용으로 인식하거나 수익에서 차감한다. 무이자 대여거래에 따른 경제적 효익은 종업원급여로 기업회계기준서 제1019호에 따라 인식한다.

9 회사의 대여거래에서 실질적으로 우리사주조합에게서 현금 등 금융자산을 수취할 계약상 권리를 가지는지는 당사자간 약정 및 관련 법률에 따른 해석과 판단이 필요하다. 또한 우리사주조합의 상환의무가 회사의 출연의무를 실질적으로 부과한 경우인지는 법적인 판단이 필요하다.

참고 자료

[우리사주조합에의 대여금 회계처리]

이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한, 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항

부1 질의의 우리사주조합은 회사의 종속기업에 해당하지 않고, 관련 법규에 따라 별도로 설립된 단체이다. 질의자는 이러한 우리사주조합을 종업원과 동일한 성격으로 볼 수 있는지, 회사의 출연의무가 우리사주조합에 대한 대여금 회계처리 판단에 어떤 영향을 주는지를 질의하였다.

질의에서 제시된 견해

부2 우리사주조합을 종업원과 동일한 성격으로 본다면, 대여금은 형식만 다를 뿐 실질적으로는 우리사주조합에 출연금 등을 지급한 것이므로 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'이나 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여'를 적용해야 한다는 견해가 있었다.

부3 그러나 우리사주조합에 대여금을 지급한 것과 우리사주조합에 출연하는 것은 별도 거래로서 대여금 지급 시 약정에 따라 금융자산이 생기는 것이라면, 동 거래에 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용해야 하는 견해도 있었다. 세 가지 견해를 요약하면 다음과 같다.

(견해1) 대여금 지급 시, 기업회계기준서 제1019호를 적용하여 회계처리한다.
대여금의 지급은 기업회계기준서 제1019호에 따른 종업원급여이다. 회사의 대여금은 회사가 출연해야 상환되는 것이므로, 회사는 실질적으로 우리사주조합으로부터 상환받을 것을 예상하지 않고 지급한 금액이다. 따라서 대여금을 별도 자산으로 인식하는 것은 타당하지 않다.

(견해2) 대여금 지급 시, 기업회계기준서 제1102호를 적용하여 회계처리한다.
대여금의 지급은 기업회계기준서 제1102호에 따른 주식기준보상 거래이다. '견해1'과 동일한 이유로 대여금은 별도 자산으로 인식하지 않으며, 약정상 회사가 지급한 대여금은 자기주식을 매입하는 데만 사용할 수 있으므로 회사가 주식을 매입하여 지급하는 것과 실질이 동일하다.

(견해3) 대여금을 지급 시, 기업회계기준서 제1109호를 적용하여 회계처리한다.
대여금은 회사가 계약상 현금을 받을 권리가 있으므로 기업회계기준서 제1109호 적용대상이다. 장래에 출연하기로 한 약정은 별도 회계처리 대상이며, 출연 시점에 지급하는 금액은 지급하는 시점의 주가와 무관하므로 기업회계기준서 제1102호가 적용되지 않는다. 따라서 기업회계기준서 제1109호를 적용한다.

검토과정에서 논의된 내용

우리사주조합을 종업원과 동일하게 볼 수 있는지?

부4 질의의 우리사주조합은 회사의 종속기업에 해당하지 않으며, 종업원의 복리 향상을 목적으로 관련 법규에 따라 별도로 설립된 단체로서, 종업원으로 구성되므로 회계처리 할 때 종업원과 동일한 지위로 보는 것이 타당하다. 기업회계기준서 제1019호 문단 4(1)[1]에서는 종업원의 범위에 종업원단체를 포함하고 있다.

우리사주조합 대여금에 적용되는 회계기준은?

부5 회사의 대여금에 대해 우리사주조합은 약정기간(근로복지기본법상 최대 7년) 안에 상환할 의무가 있다. 회사가 우리사주조합에 대여금액만큼 향후 출연을 하게 되면 그 출연금액만큼 우리사주조합은 약정에 따라 차입금을 회사에 상환할 수 있다. 또한, 회사는 우리사주조합이 대여금으로 취득한 주식에 대해 담보권을 설정하였다. 세전손실이 발생하여 사정상 계획한 대여금액만큼 출연하지 못하여도 우리사주조합은 여전히 대여금에 대한 상환의무를 보유한 것으로 볼 수 있다.

부6 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시' 문단 11[2]에서는 금융자산의 정의를 규정하고 있다. 회사와 우리사주조합의 약정상 회사가 대여금을 상환받을 권리가 있으므로 동 거래는 회사에 금융자산, 우리사주조합에는 금융부채를 생기게 하는 거래로 볼 수 있다. 따라서 회사는 기업회계기준서 제1109호를 적용하고 동 기준서 문단 3.1.1[3]에 따라 금융자산을 재무제표에 인식한다.

부7 회사가 제공한 무이자 대여금을 금융상품으로 인식할 때 공정가치로 측정하게 되는데, 제공한 금액에서 대여금의 공정가치를 제외한 부분은 금융상품이 아닌 다른거

---

1) 4 이 기준서를 적용하는 종업원 급여는 다음을 포함한다.
(1) 기업과 종업원(종업원단체나 그 대표자 포함) 사이에 공식적인 제도나 그 밖의 공식적인 합의에 따라 제공하는 급여

2) 11 금융자산은 다음의 자산을 말한다.
(1) 현금
(2) 다른 기업의 지분상품
(3) 다음 중 어느 하나에 해당하는 계약상 권리
(가) 거래상대방에게서 현금 등 금융자산을 수취할 계약상 권리
(나) 잠재적으로 유리한 조건으로 거래상대방과 금융자산이나 금융부채를 교환하기로 한 계약상 권리
(4) 기업 자신의 지분상품(이하 '자기지분상품'이라 한다)으로 결제하거나 결제할 수 있는 다음 중 하나의 계약

3) 3.1.1 금융자산이나 금융부채는 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식한다(문단 B3.1.1과 B3.1.2 참조). 최초로 금융자산을 인식하는 때에, 문단 4.1.1~4.1.5에 따라 분류하며 문단 5.1.1과 5.1.3에 따라 측정한다. 최초로 금융부채를 인식하는 때에, 문단 4.2.1~4.2.2에 따라 분류하며 문단 5.1.1에 따라 측정한다.

의 대가로서 '종업원급여 성격의 금액'으로 볼 수 있다. 따라서 회사가 우리사주조합에 제공한 무이자 대여금과 관련된 경제적 효익(대여금 공정가치 초과액)은 자산의 인식기준을 충족하지 못하면, 기업회계기준서 제1109호 문단 B5.1.1[4]에 따라 비용으로 인식한다.

부8 다만, 위 대여금 지급에 대한 회계처리를 판단할 때, 회사의 대여거래에 따라 실질적으로 우리사주조합에게서 현금 등 금융자산을 수취할 계약상 권리를 가지는지는 당사자 간 약정 및 관련 법률에 따른 해석과 판단이 필요하다. 예컨대 우리사주조합의 상환의무가 실질적으로는 회사의 출연의무를 상쇄하는지는 법적인 판단이 필요하다.

'종업원급여 성격의 금액'에 적용되는 회계기준은?

부9 회사가 대여금을 지급할 때, 종업원급여 성격으로 지급한 금액은 기업회계기준서 제1102호와 기업회계기준서 제1019호 중 어느 기준서를 적용하는지를 추가 검토하였다.

부10 기업회계기준서 제1102호에 따르면, 주식기준보상거래란 기업이 주식기준보상약정에서 재화나 용역의 공급자에게서 재화나 용역을 받는 거래를 말하며, 주식기준보상약정이란 거래상대방에게 기업의 지분상품의 가격에 기초하여 산정하는 금액에 해당하는 기업의 현금이나 그 밖의 자산 또는 기업의 지분상품을 받을 권리를 획득하게 하는 계약이다. 회사가 우리사주조합과 체결한 계약은 지분상품의 가격에 기초하여 산정하는 금액에 해당하는 현금이나 그 밖의 자산, 지분상품을 대가로 받을 권리를 우리사주조합(종업원)이 획득하게 하는 계약이 아니므로 '종업원급여 성격의 금액'은 동 기준서의 적용대상이 아니다.

부11 또한 동 거래는 회사가 대여 시점에 즉시 주식을 매입하여 조합에 이전하는 거래와는 실질적으로 다르다. 근로복지기본법 시행령 제17조 1항에 따르면 회사는 직전 회계연도 말까지 적립된 기금으로 해당 회계연도가 시작된 후 6개월 이내에 우리사주를 취득해야 하며, 취득 시점은 그 기간 내에 조합에서 선택할 수 있다. 실제로 우리사주조합은 수령한 대여금으로 법령에서 허용한 기간 내에 재량적으로 여

4) B5.1.1 최초 인식시점에 금융상품의 공정가치는 일반적으로 거래가격[제공하거나 수취한 대가의 공정가치(문단 B5.1.2A와 기업회계기준서 제1113호 참조)]이다. 그러나 제공하거나 수취한 대가 중 일부가 금융상품이 아닌 다른 것의 대가라면, 금융상품의 공정가치를 측정한다. 예를 들면 이자를 지급하지 아니하는 장기대여금이나 장기수취채권의 공정가치는 비슷한 신용등급을 가진 비슷한 금융상품(통화, 기간, 이자율유형, 그 밖의 요소에 관하여 비슷함)의 시장이자율로 할인한 미래 모든 현금수취액의 현재가치로 측정할 수 있다. 추가로 지급한 금액이 어떤 형태로든 자산의 인식기준을 충족하지 못하면, 해당 금액은 비용으로 인식하거나 수익에서 차감한다.

러 차례 주식을 매입하였다.

부12 대여 시점에 대여금액만큼 조합이 즉시 주식을 매입할 경우의 미래 주식가치와 조합이 재량적으로 주식을 매입할 수 있는 경우의 미래 주식가치는 서로 다르므로 질의의 상황이 회사가 대여 시점에 즉시 주식을 매입하여 조합에 이전하는 거래와 경제적 실질이 같다고 보기 어렵다.

부13 기업회계기준서 제1019호 문단 2[5]에 따라, 회사가 종업원급여 성격으로 지급한 비용에 기업회계기준서 제1102호를 적용할 수 없다면, 기업회계기준서 제1019호를 적용해야 한다.

부14 실질적으로 회사는 근무하는 종업원을 대상으로 현금을 대여한 것이며, 그 금액으로 우리사주조합은 제삼자로부터 회사의 주식을 취득했다고 볼 수 있다. 이러한 이유로 우리사주조합과 체결한 대여계약은 기업의 지분상품의 가격에 기초하여 산정하는 금액에 해당하는 현금이나 그 밖의 자산, 또는 기업의 지분상품을 대가로 받을 권리를 제공하는 계약이 아니다. 따라서 회사가 종업원 급여 성격으로 지급한 비용은 기업회계기준서 제1102호의 적용대상이 아니므로 기업회계기준서 제1019호를 적용해야 한다.

5) 2 이 기준서는 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'을 적용하는 경우를 제외한 모든 종업원급여의 회계처리에 적용한다.